

1500332-04.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Paulo César Ribeiro Meireles

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... TEAMS. O Réu MARCO ROBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, foi acusado de dois furtos simples, um consumado e um tentado, sendo preso em flagrante no segundo imóvel, cujos objetos já estavam em sacos/sacolas, bem como parte dos do outro imóvel que ficava ao lado. Em audiência, nesta data, foram ouvidas a vítima e o engenheiro da reforma do outra vítima, um policial, sendo o Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

FÓRUM DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ

1ª vara judicial – Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, nº 280 – Portal das Colinas

CEP 12516-410 – Guaratinguetá – SP – Fone (12) 3125-4133 E-mail:

guarat1@tj.sp.gov.br

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO CRIMINAL VIRTUAL

Processo:

1500332-04.2022.8.26.0621 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autora:

Justiça Pública

Réu:

Marco Roberto da Silva

Aos 23 de novembro de 2022, nesta cidade e comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, em ambiente virtual criado para a realização do ato, presidindo o MM Juiz de Direito, Dr. Paulo César Ribeiro Meireles, comigo Escrivã de seu cargo, funcionando como membro do Ministério Público o Dr. Ricardo Reis Simili, e aí sendo conectaram-se, devidamente orientados previamente: o réu MARCO ROBERTO DA SILVA, assistido por seu defensor, Dr. Maria Aparecida Mazella, (sendo oportunizada entrevista privativa com o cliente, antes do início dos trabalhos, nos termos do CPP), as testemunhas arroladas pelo Ministério Público: Sérgio Augusto Nunes Marotta Villela (vítima), Mário Luiz Mathidios dos Santos (vítima), Patrick Moreira da Silva e Emerson Pereira do Nascimento, bem como a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela Defesa: Patrick Moreira da Silva e Emerson Pereira do Nascimento. INICIADOS OS TRABALHOS, as partes não se opuseram à realização do ato de forma virtual, nos termos dos Comunicados CG n.s 284/2020 e 317/2020. O MM Juiz informou às partes que a coleta da prova oral terá registro audiovisual, advertindo a todos que a gravação se destina única e exclusivamente para a instrução processual, sendo expressamente vedada a utilização ou divulgação por qualquer meio (artigo 20 da Lei n. 10.406/2002 – Código Civil), punida na forma da lei. Salientou que a utilização do registro audiovisual dispensa a transcrição (artigo 405, §2º, do CPP). Contudo, caso a parte se interesse na degravação, deverá realizá-la por conta própria, responsabilizando-se pela correspondência entre o texto e as declarações registradas. A seguir, passou ouvir as vítimas e as testemunhas presentes e, ao final, interrogou o réu, oportunizando antes à defesa a entrevista reservada com o representado, na forma da lei, o que foi declinado. Os depoimentos prestados nesta audiência foram gravados com recursos audiovisuais via aplicativo Microsoft Teams, observadas as diretrizes apontadas no Comunicado CG n.s 1061/2015, 284/2020 e 317/2020, cientes os presentes da responsabilidade por eventual reprodução indevida. A seguir, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução dando oportunidade às

partes para os debates. Dada a palavra ao Presentante do Ministério Público e à Defesa eles se manifestaram, conforme consta da gravação via Microsoft Teams que será lançado link por certidão nos autos: Pelo MM. Juiz, logo após o encerramento, com dispensa das partes, foi proferida a seguinte sentença e determinado que ao invés da conclusão, como disse na gravação, lançasse a sentença que segue e me passou pelo TEAMS. O Réu MARCO ROBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, foi acusado de dois furtos simples, um consumado e um tentado, sendo preso em flagrante no segundo imóvel, cujos objetos já estavam em sacos/sacolas, bem como parte dos do outro imóvel que ficava ao lado. Em audiência, nesta data, foram ouvidas a vítima e o engenheiro da reforma do outro imóvel, um policial, sendo o Réu ouvido ao final em interrogatório. Em alegações finais, o Doutor Promotor requereu a condenação nos exatos termos da denúncia, sendo levado em conta a confissão espontânea e a Defesa do Réu, por sua vez, postulou pela absolvição diante da pequena expressividade do prejuízo, objetos recuperados e ausência de qualquer resistência ou violência, caso contrário, que fosse levada em conta a confissão, sendo aplicada pena de detenção a ser descontada em regime aberto. É o breve relatório. FUNDAMENTO. Cuida a espécie presente de denúncia oferecida em razão de crime de furto simples dos objetos de uma obra em apartamentos e a um apartamento vizinho, o primeiro consumado e outro tentado. De fato, restou, indubitavelmente, provado como ocorrentes os delitos, uma vez que existe Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição, Apreensão e termo de devolução e demais peças. Daí a materialidade emerge evidente e cristalina. Todavia, não só esta, mas também a autoria é incontestável a partir do que nos autos consta com a prova oral produzida, já que a vítima e engenheiro da obra afirmaram com minúcias como ocorrido o fato e objetos, de alto valor dito por eles, já que torneiras, fios elétricos, disjuntores e tudo arrancado dos apartamentos, oito que estavam em reforma, em dois andares e um vizinho, onde o crime restou apenas tentado. Na obra e oito apartamentos, consumado, porque embora parte recuperada já tinha a posse tranquila e desvigiada dos bens subtraídos, possivelmente, na noite anterior ao dia da prisão. O policial militar, informou que foi acionado através do 190 e chegou no local, e lá já estava o réu detido pela segurança, tendo apreendido os objetos. O Réu confessou seu crime e falou ter outros antes, tudo furto. Neste sentido, observa-se que os referidos delitos restaram devidamente caracterizados e o seu Autor corretamente identificado. Assim, observo que a prisão em flagrante do Réu somada às declarações dos policiais militares sobre isso, é prova idônea acerca da materialidade e da autoria dos fatos. Não vinga, pois, a alegação da Defesa, no sentido do pequeno valor envolvido, a uma porque eram, de fato, objetos de valores altos, mais ainda porque arrancados de seus lugares respectivos, tubulações e dutos elétricos, sabendo o alto custo da mão de obra para recolocá-los, ademais, a vítima salientou e extremamente lógico mesmo que a fiação, por exemplo, não possa mais ser aproveitada, porque uma vez forçada a retirada se tornam inseguros, podendo até causar incêndios se reintroduzidos nos condutos próprios, sem contar que acabam curtos para a reintrodução, já que instalados são na medida exata e torna impossível o recorte e reinstalação na mesma extensão. Prejuízo, certamente, alto, pois, sem falar na destruição de fechaduras que foram afirmadas. Aliás, a rigor, sendo até de qualificado o delito (pelo rompimento de obstáculo), mas como não é esta a acusação, ficará na classificação simples ambos, um consumado pela já referida posse mansa e pacífica dos objetos furtados na noite, possivelmente, anterior à prisão e tentado do outro apartamento onde acabou preso, SEM PREJUÍZO, no entanto da valoração nas circunstâncias dos crimes e se verá. Diz o art. 155, do Código Penal Brasileiro, definindo o crime de furto simples, entretanto, na forma tentada, conforme alude o art. 14, inciso II também do Código Penal Brasileiro, num dos casos. "Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de 01 (um) a 4 (quatro) anos, e multa." "Art. 14 - Diz-se o crime: Tentativa II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços." Exatamente o que aconteceu no caso aos autos, pois nenhuma dúvida há sobre a subtração, vimos e a tentativa de

subtração, conforme antes explanado, cometido pelo Réu. Em relação à tentativa, verifico que seus elementos estão presentes no caso sub examine, senão vejamos: a) foi iniciada a execução; b) não houve a consumação por fatores alheios à vontade do agente (chegada dos policiais no local). Cabendo dizer que a interrupção foi de natureza heterônoma; c) existiu o dolo por parte do agente (tendente à consumação do delito). Logo, a condenação se impõe e pena a ser aplicada deve ser aquela prevista no artigo 155, § 1º do Código Penal Brasileiro, juntamente com o art. 14, inciso II, também do Código Penal Brasileiro. Posto isso, passo a individualizar a pena aplicável à espécie, com base nos artigos 59 e 60 do Código de Penal. I - PENA-BASE Considerando e atendendo à culpabilidade do Réu, tenho que não se revestem os fatos praticados de reprovabilidade anormal ou exacerbada, tendo o dolo sido regular ao tipo; aos seus antecedentes, observo que o Réu possui diversos envolvimento, muitas por crimes contra o patrimônio, contudo, muitos antigos, de maneira que não os considerarei; à conduta social, dado ao que o próprio falou, vadio, usuário de drogas, morador de rua e envolvido sempre com inqueridos, não é nem um pouco recomendável; à personalidade, observo que impossível aferir exatamente; aos motivos do crime, não há especificação quanto aos motivos que o levou ao delito, efetivamente, a presunção é de que fora motivado pela perspectiva de lucro fácil - seja para adquirir, sem despesas, bens que não lhes pertencia, seja para que viesse a vendê-los ulteriormente -, mas tais motivações não são alheias aos delitos contra o patrimônio em geral, razão pela qual deixo de considerar essa circunstância em desfavor do Réu; às circunstâncias do crime, respeitante estas, observo valoração diversa ao que ocorre normalmente, em furtos, pois destruiu 9 apartamentos e, mais, esse o motivo maior da valoração contra si, ARRANCOU hidrômetros deixando bem valioso a escorrer, água potável e que certamente também causou alto prejuízo à vítima pela perda calçada à fora, então, outra circunstância em seu desfavor; às consequências do crime foram de uma só ordem: prejuízo material, nesse sentido, contudo, observo que são consequências cuja projeção não escapam para além do fato típico, devendo ser considerados inerentes a este tipo de caso; e, finalmente, quanto ao comportamento da vítima, saliente-se que em nada contribuiu para a conduta delituosa; tampouco instigou o Réu a praticá-la. Deixo, assim, de considerar esta circunstância. Assim, diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo à pena-base do delito praticado, no que diz respeito à privação de liberdade, acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e a multa pecuniária em 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, dada às condições econômicas do

Réu. Isso para cada um dos crimes praticados. II - PENA PROVISÓRIA Passo à análise das agravantes e das atenuantes e fixação das penas provisórias e observo presente a atenuante da confissão, de forma que reduzo suas penas de 1/6, o que resulta em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, dada às condições econômicas do Réu. III - PENA DEFINITIVA Observo que existe uma circunstância capaz de diminuir UMA DAS PENAS até aqui encontradas, ou seja, a minorante da tentativa quanto ao segundo furto (ao do apartamento que acabou preso), vai uma das penas antes encontradas diminuídas em do mínimo de 1/3, porque já tinha arregimentado tudo e já estava tudo ensacado quando os policiais chegaram, o que resulta, cálculo sucessivo, em 8 meses e 26 dias de reclusão e 6 dias-multa. Quanto ao consumado, vai definitivo como na fase anterior, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e a multa pecuniária em 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, dada às condições econômicas do Réu. Por fim, como em continuidade, aplico apenas a mais grave, acrescida de 1/3, o que resulta em 1 ano, 5 meses e 23 dias de reclusão e 13 dias-multa, no valor mínimo legal. DECIDO. Por estes fundamentos e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. e, assim, CONDENO o réu MARCO ROBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, uma vez, e 155, caput, c.c. art. 14, inc. II, todos c.c. art. 71, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 ano, 5 meses e 23 dias de reclusão e multa pecuniária de 13 dias-multa, sendo cada dia-

multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, dada às condições econômicas do Réu. REGIME CARCERÁRIO: Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e § 3º, do artigo 33, do mesmo Diploma Penal, e à luz do artigo 110, da Lei 7.210/84, o condenado cumprirá a pena privativa de liberdade ora imposta, inicialmente, em regime fechado, por ser envolvido em diversos inquéritos em várias cidades de SP, mediante as condições estabelecidas no artigo 35 e §§ do Código Penal. Ainda: "A concessão do regime aberto ou semi-aberto, nos casos onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras infrações" (RJTACRIM 10/115). Quanto ao que preceitua o art. 387, §2º do CPP, deixo de aplicar neste momento. Isso porque, a doutrina de G. de Souza Nucci diz que não se trata de um juízo de execução, o qual haverá de ser feito pelo juiz competente no PEC extraído e encaminhado à VEC ao lá ter. Vale dizer, conforme a mesma doutrina, a autorização legislativa é para um exame, quero crer, similar ao de detração, MAS APENAS para verificar o quantum de pena que resta do montante fixado em condenação e assim para observar, se nos termos do art. 33 do Código Penal, o resultante fica inferior a determinado tempo (número de anos), quando não sendo o condenado reincidente e reunidas condições judiciais favoráveis como diz o Código (arts. 59 e 60), pode receber regime mais brando do que indicaria o total inicial absoluto fixado, mas não neste que o Réu é portador de maus antecedentes e reincidente. Já detração propriamente e progressão, só pode ocorrer na VEC pelo juiz competente que a tudo observará (méritos do condenado, contraditório e etc.). Veja-se decisão no TJSP confirmando entendimento, recurso de decisão deste mesmo prolator: TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação nº 0009028-26.2014.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO Nº 30.286 - RELATOR IVAN SARTORI: "...Por derradeiro, o pedido de detração, com vistas a regime mais brando, é matéria a ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, pese o disposto na Lei 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387 do CPP. É que, para progressão de regime, necessário bem avaliar os requisitos pertinentes, sem falar na possibilidade de supressão de um grau de jurisdição, em ofensa a princípio constitucional. Nessa linha, julgados desta Casa de Justiça: "(...) embora não se desconheça o teor da Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o § 2º ao artigo 387, do Código de Processo Penal, estabelecendo que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos recorrentes, isto é, se não registram outras condenações ou prisões processuais nem quanto aos seus comportamentos e condutas no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à mingua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição (...)." (Apelação nº 0009573-71.2012.8.26.0348, 5ª Câmara de Direito Criminal, rel. Juvenal Duarte, j. 13.02.2014); "(...) com relação à detração penal, tem-se que o Juízo de origem ainda não conheceu desta questão. Por esta razão, não se pode, nesta Instância Judicial, suprimir-se, de uma só vez, o devido processo legal (cf. artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), a manifestação do Juiz Natural (cf. artigo 5º, inciso LIII, da CF) e a garantia ao duplo grau de jurisdição (cf. artigo 5º, inciso LV, da CF), sob pena de vilipêndio à Lei Maior do País. Tudo recomenda, decerto, que se aguarde a decisão a ser produzida no Juízo das Execuções até porque continua vigente o artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei 7.210/1984, a par do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 12.736/2012 quando já presentes informações precisas para o exame com a minúcia necessária da situação prisional do acusado, para que repercuta na fixação do regime carcerário" (Apelação nº 0078884-36.2012.8.26.0224, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Roberto Solimene, j. 06.02.2014). Em suma: mantém-se o r. édito monocrático, encampada sua motivação (art. 252 RITJ). Ivan Sartori - Desembargador Relator" SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Não se apresenta possível a substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer

penas restritivas de direito, apesar da quantidade da pena em tese permitir, porque com duas circunstancias judiciais desfavoráveis, tudo a indicar que a substituição não seria suficiente, no caso concreto, para retribuir o crime cometido e reeducar o condenado (incisos II e III, art. 44, do Código Penal). SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA igualmente, do ponto de vista das circunstâncias desfavoráveis, está impedido a obtenção do benefício (art. 77, do Código Penal). DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE: O réu esta preso, então assim deve continuar agora que condenado. A julgar por estes elementos, também, a qualquer momento poderá voltar a atacar o patrimônio alheio, representando perigo à Ordem Pública. Expeça-se mandado de prisão contra ele. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). Deixo de condenar o Réu em custas processuais, conforme alínea "a", do parágrafo 9º, do art. 4º, da Lei Estadual n. 11.608, de 29 de dezembro de 2003, porque assistido por advogado nomeado pelo convênio DPE/OAB. Determinou também o MM. Juiz fique consignado que as partes e advogados presentes tiveram a oportunidade de ler o presente termo de audiência e ficaram cientes de que o documento será assinado digitalmente apenas pelo Magistrado, prescindindo de assinaturas dos demais participantes do ato. NADA MAIS havendo para constar, lavrei este termo, que vai devidamente assinado pelos presentes, que saem intimados. Eu, _____, Giselda Pires Moreira dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.